



Rabobank

Algemene voorwaarden voor hypotheeken van de Rabobank 2009

Algemene voorwaarden voor hypotheek van de Rabobank 2009

1 Definities

In de hypotheekakte en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

bank:	de bank of banken, vermeld in de hypotheekakte en/of de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, aan wie hypotheek is verleend
debiteur:	degene of degenen, zowel samen als ieder afzonderlijk, voor wiens verplichtingen hypotheek is verleend
goed:	elke zaak en elk vermogensrecht
hypotheekakte:	de notariële akte waarin de hypotheekgever aan de bank hypotheek en pandrechten verleent op het onderpand
hypotheekgever, u:	degene of degenen, zowel samen als ieder afzonderlijk, op wiens (register)goed(eren) ten behoeve van de bank hypotheek en pandrechten zijn verleend
onderpand:	het registergoed of de registergoederen, zowel samen als ieder afzonderlijk, waarop ten behoeve van de bank hypotheek is verleend, en de goederen die in de hypotheekakte aan de bank zijn verpand
Rabobank Groep:	de economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen en/of vergelijkbare entiteiten naar enig buitenlands of internationaal rechtsstelsel organisatorisch zijn verbonden tot welke eenheid ook Rabobank Nederland behoort
Rabobank Nederland:	de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam
zaak:	elk voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

2 Verplichtingen van de hypotheekgever

U bent verplicht:

- het onderpand in goede staat te houden en alle daartoe nodige maatregelen en werkzaamheden tijdig te nemen dan wel te verrichten;
- het onderpand op uw kosten te laten (her)taxeren als de bank dit nodig acht;
- de gevolmachtigde(n) van de bank desgevraagd toegang te verlenen tot het onderpand voor inspectie of taxatie;
- alle lasten en belastingen, waaronder mede begrepen canon en retributie, die met betrekking tot het onderpand zijn verschuldigd stipt te voldoen;
- het onderpand en alle daartoe behorende bestanddelen ten genoegen van de bank te verzekeren bij een solide verzekeringsmaatschappij die bevoegd is in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen en verzekerd te houden tegen brand- en stormschade en tegen andere risico's waarvoor verzekering van het onderpand gebruikelijk is alsmede tegen alle andere risico's waartegen de bank verzekering verlangt;
- polissen van verzekeringen en betalingsbewijzen van de verzekeringspremies en/of -omslagen op eerste verzoek van de bank aan haar over te leggen;
- de bank onmiddellijk in kennis te stellen van:
 - faillietverklaring of de aanvraag daarvan van u en/of de debiteur;
 - aanvraag of vantoepassingverklaring van surseance van betaling op u en/of de debiteur;
 - aanvraag of vantoepassingverklaring van een schuldsaneringsregeling op u en/of de debiteur;
 - aanvraag of vantoepassingverklaring van een andere (buitenlandse) insolventieregeling op u en/of de debiteur;
 - vordering of verbeurdverklaring van het onderpand;
 - beëindiging of dreigende beëindiging van een verzekering betreffende het onderpand;
 - schade aan het onderpand;

- iedere andere omstandigheid van feitelijke of juridische aard die tot uitwinning van het onderpand kan leiden, waardoor de zekerheidswaarde van het onderpand kan verminderen of die voor de bank in verband met haar hypotheekrecht van belang kan zijn.

3 Verbodsbepalingen voor de hypotheekgever

Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het u niet toegestaan:

- het onderpand te verhuren, te verpachten, te vervrachten, of anderszins in gebruik af te staan of gebruik daarvan door derden te gedogen, vooruitbetaling van huur-, pacht- of vrachtpenningen te bedingen of te aanvaarden, het recht op huur-, pacht- of vrachtpenningen te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren;
- een mede tot nut van het onderpand bestemde mandelige zaak aan de overige mede-eigenaren over te dragen;
- het onderpand met beperkte rechten te bezwaren anders dan op grond van de hypotheekakte of een overeenkomst aan te gaan om ten aanzien van het onderpand iets te dulden of niet te doen;
- de inrichting, gedaante of bestemming van het onderpand te wijzigen;
- het onderpand te vervreemden, daaronder begrepen inbreng in een rechtspersoon (waaronder ook begrepen de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid en een andere openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid), (stille, commanditaire of andere openbare) vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, rederij of enig ander samenwerkingsverband;
- met betrekking tot het onderpand een overeenkomst van huurkoop aan te gaan;
- het onderpand te verdelen, te splitsen in appartementen, afstand te doen van erfdienstbaarheden of afstand te doen van rechten jegens derden die zich hebben verbonden ten aanzien van een aan hen toebehorend registergoed iets te dulden of niet te doen;
- opstellen of andere werken of bestanddelen van het onderpand geheel of gedeeltelijk te verbouwen, af te breken of te verwijderen, of voor een sloop- of saneringsregeling aan te melden en vruchten en beplantingen anders dan gebruikelijk te oogsten, te rooien of te kappen;
- met betrekking tot het onderpand afgravingen, ontgrondingen, uitkleiningen of soortgelijke handelingen te verrichten of te gedogen;
- het onderpand te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor het bestemd is;
- het onderpand in reparatie te geven of voor andere werkzaamheden af te staan als het onderpand als gevolg daarvan kan worden blootgesteld aan de uitoefening van een retentierecht.

De bank kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

4 Verzekering en de voldoening van premies, lasten en belastingen

- U bent verplicht desgevraagd aan de bank de bewijzen te tonen dat lasten, belastingen en verzekeringspremies en/of -omslagen die betrekking hebben op het onderpand zijn betaald.
- Als u deze lasten, belastingen, premies en/of omslagen niet stipt voldoet, is de bank bevoegd deze voor uw rekening te voldoen.
- De bank is bevoegd het onderpand op uw kosten namens u te verzekeren en verzekerd te houden, dan wel naar keuze van de bank het hypothecair belang van de bank te verzekeren tot het bedrag dat de bank wenselijk voorkomt, wanneer niet ten genoegen van de bank is aangetoond dat het onderpand naar het oordeel van de bank voldoende is verzekerd.
- De bank is bevoegd te bepalen dat uitkeringen uit een verzekering die betrekking heeft op het onderpand in een depot bij de bank worden gestort waaruit de herbouw van het onderpand zal worden gefinancierd.

5 Verhuring, verpachting, vervrachting

- In geval van verhuring, verpachting of vervrachting van het onderpand of een gedeelte daarvan bent u verplicht de bank desgevraagd de huur-, pacht- of bevrachtingsovereenkomst ter inzage te geven, onverminderd het bepaalde in artikel 3 sub a.

- 2 De bank is bevoegd om een huur-, pacht- of bevrachtings-overeenkomst namens u op te zeggen en om op uw kosten in een procedure betreffende een dergelijke overeenkomst als eiseres of verweerster op te treden.

6 Voeren van verweer tegen vorderingen, aanwijzingen en aanschrijvingen

De bank is bevoegd namens u verweer te voeren en rechtsmiddelen aan te wenden tegen vorderingen, aanwijzingen of aanschrijvingen tegen u ingesteld of aan u gedaan uit hoofde van enige wettelijke regeling, zoals de Onteigeningswet, de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Monumentenwet 1988, de Huisvestingswet, de Woningwet, de Natuurbeschermingswet 1988 en de Wet inrichting landelijk gebied.

7 Vergunningen

U bent verplicht alle medewerking te verlenen aan het bewerkstelligen van de overgang van op het onderpand betrekking hebbende vergunningen op de koper(s) van het onderpand. De bank is bevoegd namens u om overschrijving van dergelijke vergunningen op de koper(s) van het onderpand te verzoeken, de daartoe benodigde verzoekschriften en/of andere bescheiden te ondertekenen en al datgene te doen wat voor de overschrijving nodig is. Zonder schriftelijke toestemming van de bank mag u deze handelingen niet zelf verrichten.

8 Schepen

Voor zover het onderpand bestaat uit een teboekgesteld schip geldt, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, het volgende.

- 1 U bent verplicht:
 - a te zorgen dat de bij het onderpand behorende documenten benodigd voor het gebruik van het onderpand, zoals certificaten, vergunningen en bewijzen aanwezig zijn en blijven, en deze op eerste verzoek van de bank onmiddellijk aan haar te overhandigen;
 - b het onderpand ten genoegen van de bank te verzekeren en verzekerd te houden bij een door de bank goed te keuren solide verzekeraar, door bemiddeling van door de bank goed te keuren tussenpersonen en makelaars en tegen de voor het onderpand gebruikelijke risico's en schade, alsmede tegen alle andere risico's en schade waartegen de bank verzekering verlangt, voor bedrijfsmatig geëxploiteerde zeeschepen, zeevissersschepen en binnenschepen daaronder begrepen de risico's en schade waartegen 'protection- and indemnity'- en 'war risk'-verzekeringen dekking geven.
- 2 Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het u niet toegestaan:
 - a het onderpand zodanig te gebruiken of met zodanige goederen te beladen, dat de verzekeraar van het onderpand geheel of gedeeltelijk niet gehouden zou zijn tot het doen van een schade-uitkering;
 - b met betrekking tot de verzekering van het onderpand van verzekeringsmaatschappij te veranderen of wijziging te brengen in de verzekeringsvoorwaarden;
 - c de nationaliteit, de naam en/of het classificatiebureau van het onderpand te veranderen.
- 3 De bank is bevoegd om - in geval van aanvaring, averijgrosse of enig ander ongeval waarbij het onderpand is betrokken - voor uw rekening te procederen en/of regelingen te treffen. Zonder schriftelijke toestemming van de bank mag u deze handelingen niet zelf verrichten. U bent verplicht de bank onmiddellijk in kennis te stellen van hulpverlening aan het onderpand, schade aan het onderpand en averijgrosse.
- 4 Als de bank het nodig acht dat het onderpand opnieuw wordt gemeten en/of teboekgesteld, dat de aanduiding van de teboekstelling op het onderpand en/of daarbij behorende bescheiden wordt/worden aangebracht, of dat een nieuwe hypotheekakte wordt verleden en ingeschreven, bent u verplicht op uw kosten daaraan mee te werken.

9 Hypotheek op een beperkt recht

Voor zover het onderpand bestaat uit een beperkt recht, zoals een recht van erfpacht, ondererfpacht of opstal, geldt, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, het volgende.

- 1 Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het u niet toegestaan:
 - a overeenkomsten aan te gaan waarbij de voorwaarden worden gewijzigd waaronder het beperkte recht is gevestigd;
 - b het onderpand in een zodanige toestand te brengen dat daarvan een wijziging van de voorwaarden waaronder het beperkte recht is gevestigd het gevolg is of kan zijn;
 - c handelingen te verrichten of na te laten waardoor het beperkte recht kan worden beëindigd.
 De bank kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
- 2 Als het beperkte recht waarop hypotheek is gevestigd ten behoeve van de bank eindigt door vermenging zonder dat het door de debiteur aan de bank verschuldigde op dat tijdstip is voldaan, bent u, onverminderd de verplichting van u om tot zekerheidstelling uit hoofde van de Algemene Bankvoorwaarden over te gaan, verplicht op eerste verzoek van de bank onmiddellijk op het goed dat door vermenging is ontstaan ten behoeve van de bank een recht van hypotheek te verlenen dat ten minste aan de bank gelijkwaardige zekerheid biedt als het hypotheekrecht op het geëindigde beperkte recht vóór beëindiging door de vermenging onder de bij de bank alsdan gebruikelijke voorwaarden.
- 3 Als het beperkte recht eindigt zonder dat het verschuldigde op dat tijdstip is voldaan om een andere reden dan vermenging, bent u, onverminderd de verplichting van u om tot zekerheidstelling uit hoofde van de Algemene Bankvoorwaarden over te gaan, verplicht op eerste verzoek van de bank onmiddellijk:
 - a uw medewerking te verlenen aan het vestigen van een nieuw beperkt recht;
 - b op het nieuwe beperkte recht ten behoeve van de bank een recht van hypotheek te verlenen dat ten minste aan de bank gelijkwaardige zekerheid biedt als het hypotheekrecht op het geëindigde beperkte recht vóór beëindiging onder de bij de bank alsdan gebruikelijke voorwaarden.
- 4 U bent bij de hypotheekverlening als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel verplicht tot gelijke zekerheid als waartoe de hypotheek strekt alle roerende zaken aan de bank te verpanden die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden, de rechten als bedoeld in artikel 10 en de eventuele vorderingen uit hoofde van regres als bedoeld in artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
- 5 De kosten verbonden aan de vestiging van de hypotheek en pandrechten zijn voor uw rekening.

10 Pandrechten

- 1 De rechten die u in de hypotheekakte tot gelijke zekerheid als waarvoor de hypotheek is verleend aan de bank heeft verpand zijn:
 - a als hypotheek is verleend op een recht van erfpacht, ondererfpacht, opstal of ander beperkt recht: alle rechten die u jegens de grondeigenaar of beperkt gerechtigde kan laten gelden, daaronder begrepen rechten op schadevergoeding of uitkering bij beëindiging van het recht van erfpacht, ondererfpacht, opstal of ander beperkt recht;
 - b als het onderpand is verhuurd, verpacht, vervracht of anderszins aan een derde in gebruik is gegeven: alle rechten die u krachtens de huur-, pacht-, bevrachtings- of gebruiksovereenkomst jegens de huurder, pachter, bevrachter of gebruiker kan laten gelden, daaronder begrepen het recht om de huur-, pacht- of vrachtpenningen te innen;
 - c als het onderpand is bezwaard met een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of ondererfpacht, een recht van opstal, een recht van vruchtgebruik, een recht van gebruik en bewoning, een beperkt recht als bedoeld in artikel 5 van de Belemmeringenwet Privaatrecht of enig ander beperkt recht: alle rechten die u jegens de beperkt gerechtigde kan laten gelden, daaronder begrepen het recht om de retributie, de canon of enige andere tegenprestatie te innen;

- d als het onderpand is verkocht: alle rechten die u jegens de koper kan laten gelden, daaronder begrepen het recht om betaling van de koopprijs te vorderen, uw aandeel in de kwaliteitsrekening van de notaris, het recht om een in opdracht van de koper gestelde bankgarantie in te roepen en te innen en het recht om een gestorte waarborgsom op te eisen;
- e uw recht op bijdragen die verband houden met het onderpand, op grond van een wettelijke regeling, zoals de Wet bevordering eigen woningbezit;
- f alle rechten die u, uit welken hoofde ook, heeft jegens derden met betrekking tot het onderpand, zoals rechten uit verzekeringsovereenkomsten en rechten op schadeloosstelling wegens onteigening van het onderpand of van een gedeelte daarvan.

- 2 Voor zover deze rechten pas na de hypotheekverlening ontstaan bent u verplicht deze rechten, zodra zij voor verpanding vatbaar zijn geworden, onmiddellijk aan de bank te verpanden. De bank is namens u bevoegd deze rechten aan zichzelf te verpanden tot gelijke zekerheid als waarvoor de hypotheek is verleend.
- 3 U bent verplicht de bank op eerste verzoek alle inlichtingen, gegevens en bescheiden te verschaffen die zij nodig acht om haar pandrechten te kunnen uitoefenen.
- 4 Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het u niet toegestaan:
 - a aan de bank verpande of te verpanden rechten over te dragen;
 - b aan de bank verpande of te verpanden rechten met enig beperkt recht te bezwaren;
 - c regelingen te treffen met betrekking tot aan de bank verpande of te verpanden rechten;
 - d aan de bank verpande of te verpanden rechten te (doen) beëindigen.
 De bank is bevoegd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
- 5 De bank is altijd bevoegd mededeling van de pandrechten te doen aan degenen van wie de bank het wenselijk acht dat zij kennis dragen van de pandrechten.
- 6 De bank is bevoegd om van vorderingen terzake van de verpande rechten in en buiten rechte nakoming en/of betaling te vorderen en met de desbetreffende schuldenaren regelingen te treffen.
- 7 De leden 3 tot en met 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de andere pandrechten van de bank als omschreven in de hypotheekakte.

11 Borgtocht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Indien en zolang de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te 's-Gravenhage, borg is voor een of meer geldleningen waarvoor de hypotheek (mede) tot zekerheid strekt, strekt de netto-opbrengst in ieder geval in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de debiteur verschuldigd is uit hoofde van de geldlening(en) waarvoor genoemde stichting borg is.

12 Beheer van het onderpand door de bank

- 1 Als u in uw verplichtingen tegenover de bank in ernstige mate tekortschiet, is de bank bevoegd het onderpand met machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank in beheer te nemen.
- 2 Voor zover de voorzieningenrechter van de rechtbank niet anders bepaalt, zal de bank bij het voeren van het beheer in elk geval het recht hebben om voor uw rekening en op door de bank te bepalen wijze:
 - a de administratie en exploitatie met betrekking tot het onderpand te verzorgen of te doen verzorgen en daarvoor een vergoeding in rekening te brengen;
 - b het onderpand te onderhouden en/of te herstellen;
 - c het onderpand te verhuren, te verpachten of te vervrachten op door de bank te bepalen voorwaarden, huur-, pacht- of vracht-overeenkomsten op te zeggen of te ontbinden, huur-, pacht- of vrachtpenningen te ontvangen en daarvoor kwijting te geven;
 - d alle betalingen te doen met betrekking tot het onderpand, waaronder begrepen verzekeringspremies, belastingen en zakelijke lasten;

- e alle rechten en bevoegdheden uit te oefenen die u met betrekking tot het onderpand heeft voor zover de bank dit voor het beheer van het onderpand noodzakelijk acht.

13 Executoriale verkoop van het onderpand

- 1 In geval van executoriale verkoop is de bank bevoegd:
 - a het onderpand te verkavelen en/of te splitsen in appartements-rechten;
 - b het onderpand in gedeelten te verkopen;
 - c meerdere onderpanden samen te verkopen;
 - d veiling- of verkoopvoorwaarden vast te stellen;
 - e erfdienstbaarheden te vestigen en/of kwalitatieve verplichtingen overeen te komen;
 - f alle rechten uit de koopovereenkomst uit te oefenen, voor zover de wet zich hiertegen niet verzet;
 - g een voorgenomen of een aangevangen verkoop op te schorten of af te gelasten;
 - h als het onderpand een schip is: het onderpand en al hetgeen daartoe behoort zowel binnen als buiten Nederland op uw kosten en voor uw risico op te halen en te vervoeren naar de plaats van verkoop of feitelijke levering, de lading te lossen en op te slaan of over te laden, de bemanning af te monteren en te repatriëren.
- 2 In geval van executoriale verkoop bent u verplicht:
 - a aan de met verkoop belaste notaris dan wel aan de voorzieningenrechter van de rechtbank bij wie een verzoek om goedkeuring van een onderhandse verkoop is ingediend alle door deze gewenste inlichtingen, gegevens, bescheiden en bewijzen betreffende het onderpand te verschaffen;
 - b gegadigden in staat te stellen het onderpand op door de bank vast te stellen dagen en tijdstippen te bezichtigen;
 - c in geval van openbare of onderhandse verkoop het onderpand voor de aanvang van de veiling respectievelijk voor de datum van de notariële akte van overdracht geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
- 3 De bank brengt hetgeen zij ter zake van de executoriale verkoop van het onderpand ontvangt in mindering op de schulden van de debiteur die door de hypotheek zijn gedekt. De bank bepaalt aan welke door de hypotheek gedekte vorderingen hetgeen zij ter zake van de executoriale verkoop van het onderpand ontvangt wordt toegerekend, de volgorde daarvan en de wijze waarop dit plaatsvindt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.
- 4 Als het onderpand een schip is en de koper van het onderpand dit wenst te registreren in een buitenlands register, is de bank bevoegd om namens u de formulieren te tekenen en in te dienen die zijn vereist om een bewijs te verkrijgen van de doorhaling van de teboekstelling van het onderpand in de Nederlandse openbare registers.

14 Hypotheekverlening door derde(n)

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt als u geen debiteur bent het volgende.

- 1 Als door de bank wijziging wordt gebracht in aflossings- of inperkingschema's, aflossingen of inperkingen geheel of gedeeltelijk achterwege worden gelaten, de duur van een financiering wordt verlengd, het bedrag van een krediet (tijdelijk) wordt verhoogd en/of op een bepaalde hoogte of op het oorspronkelijke bedrag wordt teruggebracht, of anderszins wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht in de voorwaarden waaronder tussen de debiteur en de bank overeenkomsten zijn of worden aangegaan, kunt u daaraan geen enkel recht ontlenen.
- 2 De bank is bevoegd andere aan haar verleende of nog te verlenen zekerheden prijs te geven, zonder dat u daaraan enig recht kan ontlenen.
- 3 De door u ten behoeve van het onderpand gemaakte kosten kunnen niet van de bank worden teruggevorderd.
- 4 U heeft niet het recht te verlangen dat de bank, wanneer zij tot verkoop overgaat, verpande en/of verhypothekerde goederen van de debiteur mede in de verkoop betreft of als eerste verkoopt.

15 Volmachten en uitoefening rechten en bevoegdheden

- 1 Door ondertekening van de hypotheekakte verleent u, voor zover nodig, aan de bank onherroepelijk volmacht om uw aandeel in de hypotheekakte, in deze algemene voorwaarden en in de wet toegekende rechten en bevoegdheden.
- 2 Door ondertekening van de hypotheekakte verleent u, voor zover nodig, aan de bank onherroepelijk volmacht om uw aandeel in de kwaliteitsrekening van de notaris te innen, ten behoeve van u gestelde waarborgsommen te innen en om ten behoeve van u gestelde bankgaranties in te roepen en te innen.
- 3 De bank is bevoegd elke aan haar verleende volmacht geheel of gedeeltelijk (mede) aan een ander te verlenen en om als wederpartij op te treden bij door haar op grond van enige volmacht te sluiten overeenkomsten.
- 4 Als de bank gebruik maakt van enige volmacht, mag u de rechtshandeling die verricht wordt krachtens die volmacht, niet zelf uitoefenen.
- 5 Als er aan meer dan één bank zekerheid is verleend, is iedere bank zelfstandig bevoegd tot uitoefening van de in de hypotheekakte, in deze algemene voorwaarden en in de wet toegekende volmachten, rechten en bevoegdheden met inachtneming van eventueel tussen de banken (en/of hun respectievelijke rechtsopvolger(s)) gemaakte of te maken afspraken. U kunt geen rechten aan deze afspraken ontnemen.

16 Informatie

- 1 U geeft door ondertekening van de hypotheekakte te kennen ermee bekend te zijn dat de bank en/of Rabobank Nederland gerechtigd zijn/is:
 - a altijd een andere zekerheidsgever te informeren in de ruimste zin van het woord over het onderpand en de daaraan verbonden rechten (waaronder begrepen zekerheidsrechten) en/of over u in de ruimste zin van het woord;
 - b aan derden die direct of indirect bij het onderpand en/of de hypothecaire financiering betrokken zijn of kunnen worden (waaronder begrepen rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel van de bank en/of Rabobank Nederland) informatie te verschaffen over het onderpand en de daaraan verbonden rechten (waaronder begrepen zekerheidsrechten) en/of over u in de ruimste zin van het woord;
 - c alle gegevens met betrekking tot u in de ruimste zin van het woord, het onderpand en de daaraan verbonden rechten (waaronder ook begrepen zekerheidsrechten), waarover zij beschikken/beschikt aan alle onderdelen van de Rabobank Groep beschikbaar te stellen, in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering, waaronder ook begrepen het acceptatiebeleid op groepsniveau en het ter beschikking stellen van gegevens met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen u en/of de debiteur en de bank, advisering aan u en/of de debiteur en activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector.
- 2 a Als u een rechtspersoon bent, bent u verplicht de bank meteen te informeren over een voornemen tot juridische fusie of juridische splitsing alsmede wanneer het voorstel tot juridische fusie dan wel het voorstel tot juridische splitsing wordt neergelegd ten kantore van het Handelsregister. U bent na fusie of splitsing verplicht een kopie van de fusie- of splitsingsakte aan de bank te verstrekken.
- b Als voor u voorzienbaar is dat zich een feit of omstandigheid voordoet of kan voordoen waarvan u weet of vermoedt dat de bank daarvan op de hoogte gesteld wenst te worden, bent u verplicht de bank hierover meteen te informeren en alle door de bank gewenste informatie te verstrekken en de door de bank gevraagde bewijsstukken over te leggen.

17 Kosten

- 1 Ten laste van u komen in ieder geval:
 - a alle kosten van vestiging, instandhouding en uitoefening van het hypotheekrecht, daaronder begrepen kosten van doorhaling, rangwisseling en van eventuele vernieuwing van de hypothecaire inschrijving;

- b kosten van taxatie, hertaxatie of inspectie van het onderpand;
 - c alle kosten die de bank in verband met het behoud en de instandhouding van het onderpand heeft gemaakt;
 - d met betrekking tot het onderpand door de bank betaalde verzekeringspremies of -omslagen, lasten en belastingen;
 - e alle kosten van vestiging, instandhouding en uitoefening van door u aan de bank verleende en te verlenen pandrechten;
 - f alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de bank in verband met haar hypotheek- en/of pandrechten of anderszins ter bescherming en uitoefening van haar rechten heeft gemaakt;
 - g alle kosten die de bank in verband met het beveiligen van het onderpand heeft gemaakt;
 - h alle kosten die de bank in het kader van het beheer, de ontruiming, het onder zich nemen en/of de executie van het onderpand heeft gemaakt.
- 2 U bent verplicht alle door de bank betaalde en voor rekening en/of ten laste van u komende kosten en alle door u aan de bank verschuldigde vergoedingen op eerste verzoek van de bank onmiddellijk aan haar te voldoen.
 - 3 De hypotheek strekt mede tot zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen u ingevolge deze algemene voorwaarden aan de bank verschuldigd bent.

18 Onregelmatigheden

Als zich ten aanzien van de hypotheekakte en/of het bepaalde in deze algemene voorwaarden een onregelmatigheid voordoet, dreigt voor te doen of heeft voorgedaan, bent u verplicht op verzoek van de bank alles te doen of na te laten wat de bank redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met die (dreigende) onregelmatigheid.

19 Afstanddoening en achterstelling

- 1 U doet door ondertekening van de hypotheekakte ten behoeve van de bank - voor zover nodig bij voorbaat - onherroepelijk afstand van subrogatie en van alle (neven)rechten waarin u door subrogatie zou kunnen treden, waaronder begrepen zekerheidsrechten. Door ondertekening van de hypotheekakte neemt u, als u tevens debiteur bent, deze afstanddoening aan. Door ondertekening van de hypotheekakte neemt de bank dit - voor zover nodig bij voorbaat - aan.
- 2 U en de debiteur komen overeen dat u, als u tevens debiteur bent, ten behoeve van de bank nu reeds voor alsdan eventuele vorderingen uit hoofde van regres achterstelt op al wat de bank van de debiteur te vorderen heeft of mocht hebben uit welken hoofde dan ook.
Onder achterstelling wordt verstaan de verplichting om geen (gehele of gedeeltelijke) betaling van de achtergestelde vordering(en) aan te nemen, deze vordering(en) en de daarover verschuldigde rente niet in verrekening te brengen, niet te vervreemden of te bezwaren en geen zekerheid voor deze vordering(en) en de rente te accepteren van de debiteur van de achtergestelde vordering(en).
- 3 Door ondertekening van de hypotheekakte verklaart u zich overeenkomstig het vorenstaande te gedragen.

20 Fusie, overdracht en splitsing

- 1 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de bank kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van de bank (ook) zelfstandig – en hoofdelijk – worden uitgeoefend respectievelijk worden nagekomen door de rechtsopvolger(s) van de bank.
- 2 De bank is bevoegd de rechten uit de rechtsverhoudingen tot zekerheid waarvoor het hypotheekrecht is gesteld met de daaraan verbonden (neven)rechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde.
- 3 De bank is bevoegd de rechtsverhouding(en) waarin zij tot de debiteur staat met de daaraan verbonden (neven)rechten (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde. Door ondertekening van de hypotheekakte verleent u de bank bij voorbaat toestemming hiervoor.
- 4 Overal waar in de hypotheekakte en in de daarin van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden het woord 'bank' is vermeld moet na fusie of splitsing of overdracht (ook) begrepen worden de rechtsopvolger(s) van de bank.

21 Citeertitel

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als:
Algemene voorwaarden voor hypotheek van de Rabobank 2009.

De tekst van deze Algemene voorwaarden voor hypotheek van de Rabobank 2009 is op 5 augustus 2009 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Utrecht onder nummer 248/2009.

